

1500719-34.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/08/2022

... não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que: "A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A quantidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500719-34.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500719-34.2022.8.26.0616 2022/000552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2080771/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 23817637 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 636/22/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2080771 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2080771 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES, 636/22/638 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADELSON RIBEIRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ADELSON RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11343/06 e artigo 329 do Código Penal, pois, no dia 23 de março de 2022, por volta das 20h30, na Rua Milo Wagner Endor Guazzelli, altura numeral 341, Jardim Rodeio, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico: 150 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 48,06g - lacre 3533, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 10,00, em dinheiro e dois aparelhos de telefonia móvel.

Consta, também, dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 23 de março de 2022, por volta das 20h30, na Rua Milo Wagner Enor Guazzelli, altura numeral 341, Jardim Rodeio, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, opôs-e à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Denúncia recebida às fls.111/113.

Devidamente citado, o acusado ofertou resposta à acusação às fls.143/144.

O processo seguiu regular prosseguimento, ouvindo-se, em instrução processual, duas testemunhas comuns e interrogado o réu.

O Ministério Público aditou a denúncia para constar a capitulação do artigo 129, caput e §12, do CP, dos fatos já descritos na denúncia (fls.202/203).

Ao final, o Ministério Público apresentou alegações orais e a Defensoria Pública por escrito.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa encontra-se comprovada no auto de prisão em flagrante de fl.01, boletim de ocorrência de fls.08/13, auto de exibição e apreensão de fls.14/15, laudo de constatação de fls.51/54, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

O polícia civil Alexandre Odashima narrou que estávamos em patrulhamento pelo local quando avistamos o acusado e fomos aborda-lo, ele saiu correndo. Ele desferiu um soco no policial Marcelo. Na pochete, tinha crack e dois celulares. Só conseguimos imobiliza-lo após a chegada do apoio. Nós já tínhamos o abordado anteriormente, mas ele não tinha nada. Ele não chegou a dar versão alguma. Na hora que ele saiu correndo, não tinha ninguém. No momento em que ele foi abordado e se debatido no chão, começou a juntar gente,

Marcelo Meira Furtado, polícia civil, narrou que já o abordou outras vezes. Fomos aborda-lo. E ele saiu correndo. Eu consegui alcança-lo e ele me deu um soco na boca. Nos atracamos. Eu não consegui algema-lo porque ele estava transtornado. Com o apoio, ele foi algemado. Na bolsa, tinha crack e dois celulares. Eu cortei a boca, ralei o joelho e torci o dedo. Como teve luta corporal, acredito que ele se machucou também. No momento da abordagem, não tinha ninguém. Depois, como ele correu para o bar, juntaram mais pessoas.

O acusado foi interrogado e negou os fatos. Disse que é usuário e não portava as drogas apresentadas, apenas algumas porções. Disse ainda que saiu correndo porque se assustou. Já foi abordado anteriormente pelos policiais.

A versão apresentada pelo acusado restou isolada no conjunto probatório.

Destaco que não há nada nos autos que desmereça os depoimentos dos policiais, que se demonstraram uníssonos, não se extraíndo motivo para incriminar falsamente o acusado. Não parece crível que agentes da lei fossem falsear, distorcendo as circunstâncias em que lhe foi feita a captura do réu. A jurisprudência entende que: "Os policiais não estão impedidos de depor. Os seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. O que dá validade ao depoimento da testemunha é a verdade de seu conteúdo. Não é possível, pois, arredar-se, desde logo, um depoimento, tão só porque a testemunha é policial" (RT 585/3110).

No mesmo sentido, não cabe a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11343/06. O fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Dessa forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência do réu em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática

de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A quantidade de drogas apreendidas em poder do réu não é pequena, cerca de 150 porções de cocaína, na forma de crack (48,06g - fls.51/54).

Destaca-se que a natureza da droga apreendida (cocaína), merece maior reprovação, pois trata-se de substância entorpecente que possui maior grau de dependência e sua distribuição ocasiona grande nocividade para a saúde pública.

Neste sentido: "A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154).

Diante do conjunto probatório, é possível concluir com segurança, a responsabilidade do acusado quanto ao delito de tráfico de entorpecentes a ele imputado.

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11/343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).

O acusado é reincidente, não fazendo jus ao benefício (fls.78/79).

Não é o caso de se reconhecer a inconstitucionalidade da pena de multa e seu consequente afastamento. Embora as sanções cominadas pelo legislador ordinário para o delito de tráfico de drogas, sejam, de modo geral, mais elevadas, se comparadas àquelas impostas aos demais delitos, esse tratamento se justifica na medida em que o tráfico de entorpecentes revela alto grau de lesividade, tanto que foi equiparado a hediondo, recebendo maior rigor da própria Constituição Federal. Ressalta-se, ainda, que os autores do tráfico de entorpecentes auferem lucros excessivamente elevados, em prejuízo da saúde e patrimônio alheios, sendo certo que os usuários não são os únicos atingidos pelo delito, que atinge a saúde pública como um todo. Segundo a lição de Beccaria, "o interesse geral não se funda apenas em que sejam praticados poucos crimes, porém ainda que os crimes mais prejudiciais à sociedade sejam os menos comuns. Os meios de que se utiliza a legislação para obstar os crimes devem, portanto, ser mais fortes à proporção que o crime é mais contrário ao bem público e pode tornar-se mais freqüente. Deve, portanto, haver proporção entre os crimes e os castigos" (BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Torrieri Guimarães, São Paulo: Humus, 1983, p. 61).

Assim, a aplicação da pena de multa atende perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, não cabendo interferência do Poder Judiciário na hipótese. Este é o entendimento jurisprudencial predominante:

Inconstitucionalidade da pena de multa. Inocorrência. Não se verifica afronta aos princípios da individualização das penas e tampouco da proporcionalidade, pois o aumento do valor cominado in abstracto só ocorreu por ter visado o legislador recrudescer o tratamento penal dispensado aos infratores alcançados pela Lei 11.343/06, de acordo com maior rigor atribuído pela própria Constituição Federal a eles. Parcial provimento. (TJ-SP - APR: 15019277020208260536 SP 1501927-70.2020.8.26.0536, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 23/09/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/09/2021).

Inconstitucionalidade da pena de multa cominada não reconhecida. Valor expressivo

proporcional a` conduta, equiparada a` hedionda, que deve ser tratada com maior rigor, nos termos da CF/88. Princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes desta E. Corte. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15002382320188260548 SP 1500238-23.2018.8.26.0548, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 06/03/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/03/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE: 1310059 SP 1502654-34.2017.8.26.0536, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 05/04/2021).

Da mesma forma, as provas convergem em desfavor ao acusado quanto ao delito de resistência, bem como quanto à lesão corporal ao policial Marcelo Meira Furtado. Com efeito, o policial civil Marcelo foi seguro ao afirmar que o réu resistiu à abordagem policial, de maneira violenta, chegando a desferir um soco em seu rosto, causando-lhe lesão corporal de fls.177/178.

Assim, certas autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Crime de tráfico de entorpecente

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06. Ademais, o acusado é portador de maus antecedentes. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, não específico, a pena será elevada em 1/6, totalizando de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase, eis a ausência de aumento e/ou diminuição da pena.

E, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº11.343/06.

Ausentes outras causas modificadoras torno definitiva a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Crimes de resistência e lesão corporal

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, eis que portador de maus antecedentes. Assim, a pena base deverá ser aumentada em 1/6, perfazendo 03 meses e 15 dias de detenção para o crime de lesão corporal, e 02 meses e 10 dias de detenção para o crime de resistência.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena será elevada em 1/6, perfazendo para o crime de lesão corporal a pena de 04 meses e 02 dias de detenção, e finalizando para o crime de resistência a pena de 02 meses e 21 dias de detenção. Por fim, na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 129, §12, do Código Penal, eis que a lesão corporal foi praticada contra policial civil no exercício da função. Assim, elevo a pena em 1/3, finalizando em 05 meses e 12 dias de detenção para o crime de lesão corporal.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas são somadas e perfazem 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, e 08 meses e 03 dias de detenção.

O regime de pena para cumprimento do trafico de entorpecente é o fechado, único compatível com a pratica de crime equiparado hediondo, bem como diante da reincidência. A pena corporal dos delitos de resistência e lesão corporal deverá iniciar no regime semiaberto, diante da quantidade da pena aplicada e da reincidência.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante artigo 77 do CP. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Nesse sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o

disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para condenar Adelson Ribeiro da Silva, qualificado nos autos, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33 da lei 11343/06; à pena de 02 meses e 21 dias de detenção, no regime semiaberto, como incurso no artigo 329, caput, do Código Penal, e à pena de 05 meses e 12 dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso no artigo 129, caput, e §12, do Código Penal.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas são somadas e perfazem 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, e 08 meses e 03 dias de detenção.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila "Acompanhamento da Prisão Preventiva".

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei nº 11.343/06 (fls. 14/15).

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 14/15).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 14 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA